އިޒާމް ޒާހިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހައިކޯޓު   މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-A/121   އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ   15 އޮކްޓޫބަރު 2026

Izam Zahir v. Prosecutor General

ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި އަނިޔާވެރިވުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަށް މައިގަނޑު އަސާސްކަމާއި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހެކިތަކުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުން ލާޒިމުނުކުރާތީ، އެއް ހެއްކަކުންވިޔަސް އެ ބަޔާން ބާރުލިބި ޤަރީނާކަން ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކުށް ސާބިތުވާކަމާއި، ވަޖައިނަލް ސްވޮބުން ޑީއެންއޭ ނުފެނުމަކީ ކަން ނުހިނގާކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ރައުޔުން (1-2) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

03 އޮކްޓޫބަރު 2018 ދުވަހު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގޭއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި އަންހެނަކު (މިގެ ފަހުން "ޝަކުވާކުރި މީހާ" ނުވަތަ "އަނިޔާވެރިވުނު ފަރާތް") ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ގދ.ވާދޫ، ބަހާރިމަންޒިލު، އިޒާމް ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރިއެވެ. މި ދަޢުވާ ކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ޝަކުވާކުރި މީހާ ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި، ހާދިސާ ހިނގުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އޭނާގެ ކުރުމުގައި އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއަކަށް ގޮސް އެހެން ދެ ފިރިހެނަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވެއެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު އެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. އިޒާމް ޒާހިރާއެކު އެ ގުޅުން ހިންގުމަށް ދެކޮޅުހެދި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ދެ އަތުގައި ހިފާ ބާރުކޮށްގެން ބޭއްވިއިރު، ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި ކަމަށް ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެއެވެ. އޭނާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ކުރެވުނު ޖިންސީ ގުޅުމެއް ކަމަށް ބުނެ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާއިރު އިޒާމް ޒާހިރު ދެކޮޅުހަދާ ދޮގުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މި ޤަޟިއްޔާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ 27 ނޮވެންބަރު 2025 ގައެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމައި ޝަރީޢަތުން ބަހައި އަންނަނިވި ހުކުމްތައް ކޮށްފައިވެއެވެ.

1. މަސްޖަދު ތޮރަދި ފިލުވުން (2 ދިހަ) ހިކުން ދިން ހުކުމް.

2. ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އުރަމަތީގެ ދެފަރާތުން ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުގައި އިޖާމް ޒާހިރުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރުމާއި، ކަނާއި ދެފަރާތުގެ ކަންފަތުން ނެގުނު ސްވޮބްތަކުން ލިބުން މިކްސްޗާގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްގެ މައިނަރ ކޮންޓްރިބިއުޓަރގެ ގޮތުގައި ޝަކުވާކުރި މީހާ ފިޔަވައި އިތުރު ހަމައެކަނި އިޖާމް ޒާހިރުގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލާ ދިމާވުން.

30 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ތުހުމަތުކުރެވުނު ކުށުން އިޖާމް ޒާހިރު ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 186 ވަނަ މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ، ހުކުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ޖަލު އަދަބުން އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-A/121 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިޖާމް ޒާހިރު 13 އެޕްރީލް 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރައްޒާޤު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތައް:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ތަޢުރީފުކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި ވައްދުން ކަމަށް ބުނެވިފައިވުމާ، އިޖާމް ޒާހިރުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ގުނަވަނަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ވައްދާކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ދަލީލުތަކުން ހާމަވެފައިނުވާއިރު، ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: ފޮރެންސިކް ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ އެހީގައި ތަކެތި ކުރި ސާބިތުކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަން، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުކުމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުން ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުން އިޖާމް ޒާހިރުގެ ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނޭ ކަމަށާއި، ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވާ ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ދިމާތަކުން ކަމަށާއި، އެއީ ޕެނިޓްރޭޝަން (penetration) ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭވަރުގެ ހެއްކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ޑޮކްޓަރ ފެނުން ހިނގާފައިވާ ޕެނިޓްރޭޝަނުގެ އަލާމާތް ފެނުނު ކަމަށް ހެކިބަސް ދީފައި ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ހާދިސާގެ ކުރިން ޝަކުވާކުރި މީހާ އެހެން ފިރިހެނަކާއެކު ގުޅުމުގައި ހުރިކަމަށާއި، އޭނާގެ ބަސް ކޮންޓެމިނޭޝަން ސާބިތުވާން އުޅޭ ކަމަށާއި، ތަހުގީގުގައި ޖިންސީގެ އަމަލު ހިނގާފައިވާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންގަނޑަށް ސާބިތުކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖީ.އެސް.އޭ ހެކިގެ އިތުރުން ލޯލަރ ފުލުސް 2 ހެކިން ހެކިބަސް ދީފައިވާތީ މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވަނީ މާ ބުރަދަން ހުރި ހެކި ކަމަށާއި، ވީޑިއޯ ސާފްޓްވެއަރން ޖީ.އެސް.އޭ ނުފެނުމަކީ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހުރަހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކަކުން ނޯވާ މިންގަނޑު ކަމަށާއި، ބަލަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުވާލާއި ފޯރާގެ ބަރުދަން ހުރި ހުރިތޯ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރިޔާސަތުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދުގެ ރައުޔުގައި، ލޯލަރ ފުލުސް ދެ ހެކިންނަށް ޝަރުޢީ ވަޒަނެއް ދިނުމުގެ އާއިލާ ފަރާތްތަކެކޭ ކަމަށާއި، އެ ދެފުލުހުގެ ހެކިބަހުގައި ފުރިހަމަކަމާއި އެއް ކަމަކާއި، އެ ހެކިބަހުން ދުރުން ނަތީޖާކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް އުފެދޭ ކަމަށާއި، ޖިނާއީ ނުވަތަ ބުރިބޭރުކަމުގެ ހަމަލު ފުރުސަތުކަން އެއްގޮތް ނިސްބަތް ކަމަށެވެ. އަދި ކަނޑައެޅި އަގުބޮޑު ސާބިތުނުކުރެވޭ ކަމަށް ޖީ.އެސް.އޭ ފެންނަތަނަށް ޖެހޭގޮތަށް ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ ސާބިތުކުރުމާއި ގުޅޭ ޕްރީމިސް ގޮތުގެ ޝާހިދުންނަށް ނަހަމަ ޖެއްސޭ ކަމަށާއި، "މިއީ ޝާހިދުކުރި ކަމެއް (character) ރިޕޯޓްކޮށް ފާޅުކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ." ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރައްވަން ފެނިވަޑައިގަތެވެ.

ފަނޑިޔާރު ހުޒައިލާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔުގައި، ރިޔާސަތުގެ ފަނޑިޔާރު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ޚިޔާލާ އެއްބަސްވެވަޑައިގަތީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ތާއީދުކުރައްވައި، ޝަރީޢަތުން އެ ހެކިތަކަށް ވަޒަން ދޭންވާ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް، ޝަރީޢަތުގެ ފަނޑިޔާރުގެ ނިންމުމަށް ފުރިހަމައަށް ބަލާއިރު، އެ ބަލާފައިވާ ގޮތުން ހުއްޓާ ޝާހިދުންގެ މުޢާމަލާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވިކަން ހާމަވާ ކަމަށާއި، އެ ބަޔަކު ހެކިވެރިކަމުގެ ނަތީޖާއިން ބަލާކަމުގެ ވަޒަން ލިބިގެން ވާ ކަމަށް، ވަކިއިސްތިޘްނާއިން ނިޔާކޮށްދިނުމަށް ނިސްބަތްވާ ކަމަށާއި، ހެކިތަކުގެ ބާރުދޫކުރެވޭނީ ކަމަށް ފާޅުކޮށްފައިވާތީ ހަރުގަދަ ސާބިތުކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ފަނޑިޔާރު ބައްޕެއްތަކުގެ އިސްތިޢާނަތް ވަކި މި ދައުރަށް ތާއީދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 15 އޮކްޓޯބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓުން އަޣްލަބިއްޔަތުން ދައުރުން (1-2) ނިންމާފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކުރާނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓައިފައެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދެމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި، ނުވަތަ ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި، ވައްދުމަކީ "ރޭޕްކުރުން" ކަމުގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. 6 ޑިސެންބަރު 2021 ދުވަހު އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިސްލާހުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް" ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ 20 ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް، 6 ވަނަ މާއްދާގެ ތަޢުރީފުގައި ދެމަފިރިންވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

2. ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ އަސާސީ ރުކުނަކީ، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވައްދުމެވެ. ހާޖަތުގެ ރުކުނަކީ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ރުހުން ނެތުމެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތުމުގެ މިންގަނޑެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑުވެސް މިއެވެ.

4. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް އޮތީ ހެކީގެ ބުރި މިންގަނޑެކެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން (5 ފަހެއް) ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅިގެންނަމަ، އަދި 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވާނަމަ، އެ ހާލަތު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުގައި އެ ޤާނޫނު ގަބޫލުކުރެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާވެސް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ މިފަދަ ބުރި މިންގަނޑަކުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

5. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރި މިންގަނޑު އޮތް ނަމަވެސް، ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ ނުކުތާއަކަށް މިނިވަން ގޮތެއްގައި، ނުވަތަ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ބާރުލިބިދޭ [illegible] ކުށުގެ ތަފްސީލުތަކުގެ ފަރާތުން ސާބިތުކުރެވޭ [illegible]، ބުރަމަތީ ނުވަތަ ދަޢުވާ ނަފީކުރަން [illegible] ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެއެވެ.

6. ރޭޕްގެ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ދިމާވާ އެއް ބޮޑު ދަތިކަމަކީ، އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ހިނގާ މިފަދަ ކުށްތަކަކީ ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިނގާ ކުށްތަކަކަށްވުމާއި، ހާދިސާ ހިނގިތަން ފެނުނު ހެކިން ލިބުން ދިމާވަނީ ނުހަނު ކުޑަކޮށްވުމާއި، ބައެއް ފަހަރު [illegible] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [illegible] ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. [illegible] ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގައިވެސް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން [illegible] ރޭޕްގެ ކުށް [illegible] ސާބިތުކުރުމުގައިވެސް ދިމާވާ ދަތިތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

8. ޖިންސީ ކުށުގެ [illegible] އަނިޔާވެރިވެފައިވާ އަންހެނާގެ ހިމާޔަތް އެންމެ ބޮޑަށް ހުރި ގޮތެވެ.

9. ހާދިސާ ހިނގިތަން ލޮލުން ފެނުނު މީހެއް ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތާމެދު ކަންވީގޮތް ކަމަށް އޭނާ ބަޔާނާއި ދިނުމުން ނުވަތަ އެ އަންހެން މީހާގެ ހިޔާލުތަކަށް، އެއީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމަށް ބަލައިގެން، އަދި އިތުރު ހެއްކާއި ޤަރީނާއިން އެ ހިނގާފައިވާކަން ބާރުލިބިދޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތަކަށް އެ މިންވަރުން ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

10. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ މައްސަލައިގައި ދޭކަމާ ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ކަމަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ޤަރީނާ ހުރެއްޖެނަމަ، ތުހުމަތު ސާބިތުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ.

11. ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަކީ އެ ކުރި އެކަށީގެންވާ ޔަޤީން ހެއްކެއް ކަމުގައި ސާބިތުވެފައިވާ ހެއްކެއް ނުދެއެވެ. ތުހުމަތު ސާބިތުކުރުމަށް ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަކީ ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ކަމުގައި ނުވަތަ ފާހަގަކުރެވޭ އަސާސެއް ނުވެއެވެ.

12. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުޖުގެ ޓެސްޓުން ދޮކްޓަރުގެ ފަރާތުގެ ޖިންސީ ފާޑުގެ ފާހަގަކުރުމުގައި، އެ ޑީ.އެން.އޭ ޖެހުނު ކަމަށް ރިޕޯޓް ދީފައި (ހ) މެޑިކަލް އެއްވެސް ކަމެއް ފަހަރެއްގައި ފާހަގަވެފައި، (ށ) ކުރީ ކުރުމަކުން ފުރޭގަނޑު މިދިފައި އެއް ކަމެއް ފާހަގަ އަދި (ނ) ބުނުން ސާބިތު އަނެއްކާ ފާހަގަ ހުރުމުން ތުހުމަތު ކުރީގެ ސާބިތުވުމަކަށް ފުދޭނެއެވެ.

13. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ގުޅުވައިދެވޭ އެހެނިހެން ހެކި ފާހަގަ މިޑިފައިވާއިރު، ވަޒީފާގެ ސްކޫލުގެ ފިލާވަޅުގެ ޑީ.އެން.އޭ މިޑިފައިވާތީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހާދިސާ ކުރިއަށްދިޔައިރު ޖަހާފައިވާ ބަލިތަކާއި ކަށިގަނޑު ކަމެއް ނެތެވެ. ސާބިތުވާ ގޮތް ޑޮކްޓަރު، ހާދިސާގެ ފަހުން ވަގުތު ކުރިއަށްދިޔައި ދުވަހު ފަހުން ކަންކަމާ ވަޒީފާ ސްކޫލުން ޑީ.އެން.އޭ ނުލިބުމަކީ ގުޅުމެއްވާނެ ސަބަބެއްކަމެވެ.

14. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހަޔަސްދުގެ ޝަހާދަތް ސާބިތުކުރުމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެނުނު، އެއީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ވާހަކަ ބުރަވާނަމަ، އެއީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ ބާރު ސައިންޓިފިކް ގޮތުންނެވެ.

15. ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ހުކުމް ގަނެވޭ ތުހުމަތު ނަގާލެވެ. ތުހުމަތުކުރެވުނު ނުވަތަ ދަލީލުތަކުން ޖިންސީ ގުނަހުގެ ހާދިސާ ހިންގާފައިވާ ކަމުގައެވެ. އެކަމުގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ޖިންސީ ގުނަވަން ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަނުގެ ތެރެއިން، ހިމެނޭ ކުށް މިންވަރުތަކާއި ގުޅުވައިދީފައިވެއެވެ. އެކަމަށް ގޮތްތެރި ޖިންސީ ގުޅުން ހިނގާފައިވާ ކަމަކަށް ތުހުމަތު ދާއިރާއް އަމަލުތަކުގެ ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އޭގެ ހިސާބުގެ ކުރިން ތުހުމަތުގެ ގުޅުން ހިންގިއަމަލު، އޭގެ ފަހުން ދިމާވާ ކަމަކަށް އެކަމުގެ ކަމަކަށް އިންސާފު އަމަލުތަކެވެ.

16. ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުން އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ އަމަލުތަކެއް ހިފެހެއްޓުމާއި، އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމާއި ދަލީލުތަކުން އެދުނުކަމަށް އަނިޔާލިބުނު ފަރާތަށް ބޭނުމާއި، އެކަމަށް ހިކަނޑު ބަހަށް ބާރުލިބިގެން ތުހުމަތު ސާބިތުކަން ދަލީލުވެއެވެ.

17. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ތަފާތުތަކާއި، އިޖުތިމާޢީ މާލަމު ވަޒީފާގެ ފަރާތްތަކާއި، ޝަރީޢަތުގެ ކުރިއަށްދިޔައިރު ގޮސްދާނެ ފުރުޞަތުދީފައިވާ ސަބަބަށް، އެ ކުރިއަރުވައިދޭ ބަލިކަމާ ގުޅުވައިދީފައިވާ ކަމެކެވެ.

18. ހިމާޔަތުގެ ބަޔާނުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޝަރީޢަތުގައި ދިން ހެކިބަހާ ދެމެދު ފުރުޞަތުގައިވާ އެކަށޭނެވެސް، އެހެން ހެކިބަސް ބަޔާންކުރާ ހިމާޔަތުގެ ބަޔާނުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބާރުތަކަށް ބާރުލިބިދޭނަމަ، އެއީ ހިކަނޑު ތަފާސީލުގެ ފުރުޞަތުގައި ކަމުގައި ނިންމާލެވޭނެއެވެ.

19. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަކީ: (1) އަނިޔާލިބުން ފަރާތާމެދު ކަންވީގޮތަކަށް އޭނާ ދޭ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސްތަކަށް ބެލުން؛ (2) އެ ހެކިބަހުގެ [illegible] [illegible] [illegible] މައްސަލައެއްގައި [illegible] ނުވަތަ [illegible] ހުރި ހުރެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ [illegible] [illegible] އެހެނިހެން [illegible] ހެއްކެއްވާނަމަ، [illegible] [illegible] ސާބިތުވުން؛ (3) ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible] ވަކި [illegible] [illegible] [illegible]، އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފަރާތުގެ ހެކިބަސް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

20. [illegible] [illegible] މައްސަލަތަކުގައިވެސް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [illegible] [illegible] [illegible] ވ. މުޙައްމަދު [illegible] (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް [illegible] [illegible] ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މުޙައްމަދު ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ނިޒާރު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ މިންގަނޑު ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަރުޢީ ހުރި ކަންތައްތަކެވެ.
2. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުނާޒު ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހެކިބަހުގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަން ޖެހެއެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ ބުރަދަން ހުރި ހެކި އެވެ.
4. ހާދިސާ ހިނގިތަން ބޮލަން ފުލުހުން މިހާރު ނުވެ ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހާއި މައިގަނޑު އަސާސްތަކަށް ބަލައިގެން، އިތުރު ހެއްކާއި ފެހިވާއިން އެ ހެކިބަހަށް ބާރުލިބޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.
5. އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބިނާވެ، މެޑިކަލް ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ނުވަތަ އެ ހެކިބަހަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ހުރެއްޖެ ނަމަ، ޝަރީޢަތަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދެއެވެ.
6. ޖިނާއީ ހެކިކަމަށް އެ ހެކި އެކަނި ބަލައިގެން ޝަރީޢަތަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހެކިކަމެއް ނޫނެވެ. ޖިނާއީ ހެކިކަން ބަރުދަންކުރުމުގައި އުސޫލު ހެކިކަން ނުވަތަ ދަލީލާއި އެންމެންނަށްވާނެއެވެ.
7. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުޤުގެ ތެރެއިން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޖިންސީ ފުރުސަތު ހާމަވުމުގައި، (ހ) ވާޤިޢާއާއި އެކި ކަމަށް ދައްކައިދޭ ފެނިއްޖެނަމަ، (ށ) ކުށުގެ ތަފްސީލު ދިނުމުގައި އެކި ކަމުގެ ފެނިގެން (ނ) ހުރުން ނުބެލުމަށް ފެނިގެން ހުރުމުން ޝަރީޢަތަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.
8. ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހުރި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރަނީ، މިފަދަ ކުށްތަކަށް ސާބިތުކުރާގޮތުގައި ހިންގާ، ފުލުހުން ފެށިގެން ހެކި ދިނުމަކީ ޝަރީޢަތަށް ބަލައި ފަހުން ކުށްކުރި އިންސާނުން ގޮތަށް ސާބިތުކުރުމަށް ކަމުގައި ވާނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޚްތާރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު މުޚްތާރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. ކުއްޖާގެ ބަޔާން އަސާސް ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ބަޔާން ތާއީދުކުރާ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވިދާނެއެވެ.
2. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުރި ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ތަފްސީލުކުރެވިފައިވާއިރު، އެ އުސޫލުތައް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ ޖަރީމާގެ ކުށް ފަދަ ކުށްތަކަށް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝާފް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝާފް (2019/HC-A/325) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އިބްރާހީމް ޝާފް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި ހިނގި ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުގެ ކުރިން 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ޙަވާލުކުރުމުގެ" ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައިވެސް އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާން ބާރުދޭ އެހެން ހެކި ޤަރީނާ އެ ބަސް ގެނެވިފައިވުމުގެ މައްޗަށެވެ.
2. މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އުނިކަމެއްނެތް ޝައްކުން ނޫން މިންގަނޑެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާއިން ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑެއް އޮތްކަން އެނގުމުން، އަޙްމަދު މުޚްތާރު ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު މިފަދަ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ.
(ހުކުމްކުރި 1 އޮކްޓޫބަރު 2020)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުހައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުހައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް (2017/HC-A/111) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުހައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 16 ފެބްރުއަރީ 2015 ދުވަހު ރިސޯޓެއްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ރޭޕްކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި، ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ހެކި ޤަރީނާ ގުޅުވާލެވޭކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

2. އެ ކުށް ސާބިތުވުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ވާޖިބާއަކީ އަނިޔާލިބުނު މީހާގެ ފަރުޖުން ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ލިބިފައިވާއިރު، އެ ހެއްކަކީ އެހެން ހެކިތަކާ ގުޅުވާލެވޭ ހެއްކަކަށް ވުމެވެ. (ޙުކުމްކުރި 16 ޖޫން 2021)

ހަސަން ޒާހިދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ހަސަން ޒާހިދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (2021/HC-A/49) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ހަސަން ޒާހިދު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޖަނަވަރީ 2018 ދުވަހުގެ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ކުރި ރޭޕްކުރުމުގެ ދައުވާގައި، ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ބަޔާން އެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އެއްބަސްވާއިރު، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ރުހުން ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދީފައި ނުވާނަމަ، ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރިމަތިވާ ޙުކުމް ދަމަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. (ޙުކުމްކުރި 02 ނޮވެންބަރު 2021)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުހައްމަދު ތައުފީޤު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުހައްމަދު ތައުފީޤު (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުހައްމަދު ތައުފީޤު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައްދާއި ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ކުށް ކަށަވަރުކުރެވެން ނުވަތަ ޙައްދާ ގެނެވޭތޯ މިންވަރު ގާބިލުކަން ބަލަން، އެ ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ބަޔާން ކަނޑައަޅަން ޖެހެއެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ވާހަކައެއްގައެވެ.)